

1504781-48.2019.8.26.0576

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... outros elementos de provas aptos a comprovarem os delitos de tráfico e associação para o tráfico" (STJ, AgRg no HC 720.903/SC, Min. Joel Ilan Paciornik, 03.05.2022).

Dessa forma, verifica-se que há clareza e harmonia entre as provas no sentido de concluir pela execução, por parte dos acusados, do tráfico de drogas com auxílio mútuo.

Contudo, aponta a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504781-48.2019.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504781-48.2019.8.26.0576

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR DE JESUS FERRARI GONÇALVES e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

CÉSAR AUGUSTO DE CARVALHO CIGARRA, LEANDRO RODRIGUES DA ROCHA, IGOR DE JESUS FERRARI GONÇALVES, CARLOS ALBERTO DA SILVA e JOSÉ ROBERTO BITENCOURT, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, c. c. o art. 29, caput do Cód. Penal.

Consta que no dia 06 de setembro de 2019, em horário não especificado, na Avenida Elias Tarraf, 510, nesta cidade e comarca, os réus, agindo em concurso e com identidade de propósitos com "Roger Leandro Fernandes da Silva" e com "Maurício Pinheiro Avila", ambos já denunciados na ação penal nº 1501336-73.2019.8.26.0559, em trâmite perante a Quinta Vara Criminal local, preparavam, transportavam, guardavam, mantinham em depósito e traziam com eles, para futura entrega a terceiros, treze porções de cocaína, pesando 8,83kg, substância esta entorpecente e determinante de dependência física e psíquica, o que faziam sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar.

Portavam, ainda, os réus, dois aparelhos celulares, duas prensas, três assadeiras, duas balanças de precisão, um rolo de saco plástico, cinco rolos de fita adesiva, um rolo de plástico filme, três veículos e R\$ 787,00.

Policiais civis, com informações sobre a prática do comércio ilícito, obtidas por intermédio de interceptações telefônicas, efetivaram campana em um galpão no endereço em tela, quando abordaram "Roger Leandro" e "Maurício Avila" na posse do entorpecente e dos petrechos.

Continua a inicial no sentido de que, após a quebra do sigilo dos dados dos aparelhos celulares de "Roger Leandro", apurou-se terem os réus com ele se associado para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, sendo que todos concorriam de forma relevante para o sucesso da traficância, conforme detalhado a seguir.

O denunciado César era o responsável por controlar o acesso ao galpão utilizado para guarda e fracionamento da droga, mantendo-se em contato com "Roger Leandro" e "Maurício Avila", os quais solicitavam a César a abertura e o fechamento de tal imóvel.

O réu Igor auxiliava "Roger Leandro" na aquisição e na comercialização de cocaína, repassando-a a traficantes menores, para que a revendessem ao consumidor final.

O acusado Leandro atuava na aquisição de substâncias destinadas à preparação da droga, bem como teria indicado o novo fornecedor de entorpecentes a "Roger Leandro", sendo que, inclusive, o acompanhou em viagem ao Paraguai para intermediar a aquisição de 9kg de pasta base de cocaína.

Para transações financeiras relativas à comercialização de tóxico, "Roger Leandro" utilizava a conta bancária da empresa "Klau Server Com Serv Eletro", constituída em nome do réu Carlos, o que demonstra integrar este a associação e concorrer para a traficância.

O réu José Roberto seria o responsável por transportar e entregar, nesta comarca, os entorpecentes adquiridos por "Roger Leandro". Os extratos de depósitos bancários efetivados na conta de José Roberto, para custeamento de despesas, e os registros de radares fotográficos de trânsito, apontam diversas viagens dele para esta região geográfica.

Oferecida a denúncia foram os acusados notificados e apresentaram defesa prévia.

Recebida a denúncia foram os réus citados e se designou audiência de instrução, na qual foram ouvidas três testemunhas comuns e duas apontadas pela defesa.

Após, foram interrogados os réus.

Em alegações finais via memoriais, o representante do Ministério Público, sustentando demonstradas a materialidade dos fatos e a autoria dos delitos, requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls. 1088/1142).

A defesa do réu César, por seu turno, requereu a absolvição alegando, em suma, não ter ele concorrido para a prática criminosa (fls. 1198/1211).

A defesa do denunciado Leandro, preliminarmente, requereu: (I) a nulidade processual em razão de quebra da cadeia de custódia, a pretexto de terem sido as mensagens telefônicas destacadas de formas desconexas e sem integralidade contextual; (II) a incompetência do Juízo por narrar a denúncia conduta do réu compatível com o tráfico internacional de drogas. No mérito, alegando inexistência de materialidade, bem como negativa de autoria, ao sustentar ausência de comprovação no sentido de pertencerem as alcunhas "Pedacinho" e "Filho" a tal réu, pugnou pela absolvição (fls. 1214/1250).

A defesa de Igor requereu a absolvição do réu sustentando serem insuficientes as provas colhidas a delinear ter ele executado a traficância e integrado associação criminosa para tal finalidade (fls. 1263/1275).

A defesa dos réus Carlos e José Roberto, pugnou pela absolvição de ambos alegando serem insuficientes as provas colhidas a delinear os crimes; e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 1258/1259 e 1260/1261).

É o relatório.

DECIDO.

Preliminarmente, incabível a alegação de violação da cadeia de custódia, posto terem sido preservados, a todo momento, os dados telefônicos armazenados nos aparelhos celulares de "Roger Leandro".

Ao contrário do sustentado pela defesa, estão asseguradas a autenticidade e a integridade dos diálogos mantidos pelos réus, via aplicativo de celular, os quais são harmônicos com as demais diligências persecutórias realizadas pelos agentes, apontando-se a autoria por parte de todos os acusados.

Conforme explicação do investigador da polícia civil, acostada às fls. 1071/1072, após detenção de "Roger Leandro", foram os aparelhos celulares de propriedade dele, encaminhados à equipe técnica para extração dos dados (Laudo Pericial nº 160.034/2020, juntado às fls. 358/373, do Proc. nº 1501336-73.2019.8.26.0559, da Quinta Vara Criminal local). Em seguida, originou-se a presente ação, com análise de tais informações, propiciando-se a identificação dos denunciados.

Os relatórios policiais não indicam qualquer retirada de contexto das conversas, tampouco adulteração fraudulenta do conteúdo das mensagens. Ao contrário, são concludentes, com a certeza exigida e com riqueza de detalhes, quanto à conduta criminosa de cada réu para o sucesso do comércio ilícito.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE INTEGRIDADE E INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...) O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório. Agravo regimental improvido" (STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes, DJe 13/12/2021).

Assim, repita-se, ante a ausência de elementos a demonstrar adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência externa, preservada está a cadeia de custódia.

Além disso, a competência da Justiça Federal para julgamento de crime de tráfico de entorpecentes apenas se efetiva com a suficiente comprovação do caráter internacional, conforme preceitua o art. 70 da Lei nº 11.343/06, o que não aconteceu.

In casu, a exordial descreve ter o réu Leandro se dirigido à região de Ponta Porã/MS, acompanhado de "Roger Leandro", onde intermediara a aquisição de substância entorpecente, posteriormente preparada e fracionada nesta Comarca. Tais fatos, por si só, não são suficientes para reconhecer a ocorrência da transnacionalidade da traficância e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Afastadas as preliminares, passo à análise do mérito.

A materialidade dos fatos vem comprovada por intermédio do auto de exibição e apreensão e do laudo de exame químico toxicológico, ambos acostados, respectivamente, às fls. 66/68 e 167/170, dos autos nº 1501336-73.2019.8.26.0559, da Quinta Vara Criminal desta Comarca, que revelam o encontro do entorpecente, de duas prensas, de três assadeiras, de duas balanças, de dois aparelhos celulares, de um rolo plástico, de cinco fitas adesivas, de um rolo de plástico filme e R\$ 787,00 em poder de "Roger Leandro" e de "Maurício Avila", bem como se tratar de cocaína, a substância encontrada.

Comprova-se a materialidade, também, por intermédio dos relatórios gerados após análise das conversas telefônicas interceptadas e diligências veladas, acostados no apenso nº 1503304-53.2020.8.26.0576 e nos autos nº 0018141-27.2019.8.26.0576, conforme individualmente analisado a seguir.

1) CÉSAR AUGUSTO DE CARVALHO CIGARRA

Há a resenha 03, dos autos nº 0018141-27.2019.8.26.0576, que indica ter "Roger Leandro" solicitado ao réu César a abertura do galpão utilizado para armazenamento

e preparo da droga.

2) LEANDRO RODRIGUES DA ROCHA

Há o boletim de fls. 300/302, que registra a abordagem, pela polícia militar, do réu Leandro, devidamente identificado e qualificado naquela ocorrência, na condução do veículo "Fiat/Toro", placas PZH-7164/Uberaba-MG, em 29 de agosto de 2019, motivando intensa troca de mensagens por parte de "Roger Leandro", o qual demonstrou temer à continuidade dos atos de traficância.

As imagens 01/05 (fls. 20/24, do apenso nº 1503304-53.2020.8.26.0576), apontam diálogo entre "Roger Leandro" e indivíduo não identificado, por meio do qual o primeiro encaminha notícia jornalística e cópia do boletim de ocorrência relativos à abordagem ao réu Leandro, e afirma se tratar de fatos envolvendo "Pedacinho". Evidente, portanto, pertencer tal alcunha ao denunciado Leandro.

Da mesma forma, nas imagens 63/65 e 85/87 (fls. 82/84 e 104/106, do apenso nº 1503304-53.2020.8.26.0576), "Roger Leandro" envia a reportagem sobre a abordagem a Leandro para o réu Igor e, novamente, confirma ser o proprietário do especificado veículo, bem como tratar-se de fatos envolvendo "Pedacinho".

No diálogo constante nas imagens 145/148 (fls. 164/167, do apenso nº 1503304-53.2020.8.26.0576), "Roger Leandro" disse ter utilizado o automóvel "Fiat/Toro" para viagem, desembarcando nesta Comarca, tendo o réu Leandro seguido trajeto na condução do veículo até o município de Fronteira/MG, quando fora abordado pela polícia militar.

A corroborar a versão de ter "Roger Leandro" viajado para negociação de tóxico, há as pesquisas de Estações Rádio Base - ERBs (fls. 255/266, do apenso 1503304-53.2020.8.26.0576), as quais demonstram ter ele permanecido na região de Ponta Porã/MS, no período de 26 de agosto de 2019 a 27 de agosto de 2019.

As imagens 176/192 (fls. 195/211, do apenso 1503304-53.2020.8.26.0576) demonstram ter o denunciado Leandro intermediado a aquisição de substância entorpecente para "Roger Leandro", com este mantendo permanente contato ao fornecer detalhes do transporte, da entrega e dos valores da transação.

3) IGOR DE JESUS FERRARI GONÇALVES

As imagens 62/102, de fls. 81/121, dos autos nº 1503304-53.2020.8.26.0576, indicam atuar Igor no auxílio da comercialização do tóxico, repassando as porções fracionadas a traficantes menores para venda ao consumidor final.

Tais diálogos revelam volumosa troca de orientações entre Igor e "Roger Leandro" quanto à estratégias de distribuição e negociação da droga, bem como demonstram preocupação de ambos em relação à contabilidade da traficância.

Além disso, urge destacar a semelhança física entre a foto do contato "JP" (fls. 81, dos autos 1503304-53.2020.8.26.0576), do celular de "Roger Leandro", com o réu Igor, concluindo-se tratar da mesma pessoa.

4) CARLOS ALBERTO DA SILVA

Há a ficha cadastral da conta corrente nº 133.931-1, da agência 0538, do Banco Bradesco, acostada às fls. 313/317 (autos nº 1503304-53.2020.8.26.0576), que comprova ser o réu Carlos o proprietário da empresa "Klau Server Comércio e Serviços Eletro Eletrônicos Ltda ME".

As imagens 105/107, 170/173 e 237/241, juntadas, respectivamente às fls. 124/126, 189/192 e 244/249, todas do apenso nº 1503304-53.2020.8.26.0576, apontam diversos depósitos de vultosas quantias, efetivados na especificada conta, conforme orientações de "Roger Leandro", obtidas como lucro da prática do comércio ilícito.

5) JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

As imagens 187/191, às fls. 206/210, do apenso nº 1503304-53.2020.8.26.0576, destacam ter o fornecedor da droga, da região de Ponta Porã/MS, solicitado depósito de R\$ 500,00 na conta bancária de José Roberto, responsável pelo transporte do entorpecente até esta Comarca.

A conta fornecida é a de número 5237-6, agência 0886, da "Caixa Econômica Federal",

pertencente a José Roberto, conforme dados cadastrais acostados às fls. 307/312, dos autos nº 1503304-53.2020.8.26.0576. Além disso, há, ainda, os documentos de fls. 318/326, do apenso nº 1503304-53.2020.8.26.0576, que apontam ter o veículo "Ford/Fiesta", placas AKG-2554, pertencente ao réu José Roberto, transitado pelas rodovias da região geográfica desta Comarca, em diversas datas, no ano de 2019.

Os réus César, Leandro, Igor e Carlos não foram ouvidos na fase policial. O réu Leandro negou as práticas ilícitas e, apesar de atuar no mercado financeiro, desconhece os réus.

O acusado José Roberto, na fase administrativa, limitou-se a confirmar ser o proprietário do veículo "Ford/Fiesta", placas AKG-2554, bem como a negar haver transportado drogas para esta Comarca, assegurando, ainda, desconhecer os corréus. Em Juízo, disse José Roberto ter aceito transportar tóxico de Ponta Porã para o Estado do Paraná, por R\$ 5.000,00, para desconhecido. Teria sido abordado no Paraná e não conhece os demais réus, por isso, nunca manteve diálogo com nenhum deles, nem via celular. Certa feita forneceu dados bancários para um rapaz, de Ponta Porã, que depositou R\$ 500,00, a título de auxílio ante a dificuldade que enfrentava. Tal versão de José Roberto, extremamente fantasiosa, não merece comentário.

Em Juízo, o réu César assegurou desconhecer os corréus, tendo sido preso por ter emprestado um barracão para "Roger Leandro".

Em Juízo, o réu Igor afirmou não conhecer os réus. Deixou de usar e até vender tóxico há alguns anos.

Em Juízo, o réu Carlos apontou "Cláudio Martins" como a pessoa que solicitou transferir a titularidade da empresa "Klau Server Com Serv Eletro", a uma conta a ser aberta, com o que concordou, tendo recebido, por tal serviço R\$ 1.000,00.

Segundo tal réu, a conta bancária dele foi usada por três meses. Cláudio estaria no Paraguai.

Contam os agentes terem conversas obtidas por intermédio da interceptação telefônica do aparelho de "Roger Leandro", propiciado a abordagem deste e de "Maurício Ávila", na saída de um barracão, por eles utilizado para armazenamento, fracionamento, preparação e distribuição de entorpecentes. Continuam no sentido de que, com a quebra do sigilo dos dados dos aparelhos celulares, encontrados na posse de "Roger Leandro", apuraram diversos diálogos deste, via aplicativo "Whatsapp", com os denunciados, comprovando terem concorrido para a execução do comércio ilícito. Detalharam, os agentes, ser o réu César responsável por controlar o acesso ao galpão, utilizado para guarda e fracionamento da droga, cuja locação do imóvel estava em nome do pai dele, "Gerson Cigarra", mantendo-se em constante contato com "Roger Leandro" e "Maurício Ávila", os quais solicitavam a César a abertura e o fechamento das portas do local. Acrescentaram que, durante as diligências veladas, César foi visto, por diversas vezes, em livre trânsito no imóvel. Explicaram que o réu Igor auxiliava "Roger Leandro" na aquisição e na comercialização de cocaína, negociando a droga com traficantes menores desta região para posterior revenda ao consumidor final. Explicaram, os investigadores, atuar o denunciado Leandro na aquisição de substâncias destinadas à preparação do tóxico, bem como haver indicado fornecedores de entorpecentes a "Roger Leandro", sendo que, inclusive, Leandro viajou com "Roger Leandro" ao Paraguai, a fim de participar da negociação de 9 kg de pasta base de cocaína. Os agentes constataram a identidade de Leandro, pois, após retornarem do Paraguai na condução do veículo "Fiat/Toro", tal réu foi abordado na posse do automóvel, por policiais militares em patrulhamento, no município de Nova Granada, constatando-se ser o automotor produto de furto, autuando-se Leandro pela prática, em tese, do delito de receptação. Sobre a abordagem de Leandro, segundo os investigadores, houve intensa troca de mensagens, via aplicativo "Whatsapp", entre "Roger Leandro" e os demais réus, relatando o ocorrido. Explicaram, ainda, os policiais civis, utilizar "Roger Leandro" a conta bancária da empresa "Klau Server Com Serv Eletro", constituída em nome do réu Carlos, para transações financeiras relativas à compra e venda de entorpecentes, havendo, nas mensagens interceptadas, fotos de comprovantes de depósito na aludida conta. Quanto às condutas do réu José Roberto, descreveram tais testemunhas, ser

ele responsável pelo transporte e entrega, nesta comarca, dos entorpecentes adquiridos por "Roger Leandro", na fronteira com o Paraguai. Tal constatação se deu ante extratos de depósitos bancários efetivados na conta de José Roberto, para custeamento de despesas do deslocamento, bem como em razão dos registros de radares fotográficos de trânsito, que apontam diversas viagens dele para esta comarca. Vale lembrar que o fato de policiais que participam de diligências serem testemunhas sobre estas, torna o relato apresentado mais rico em detalhes e, por isso, mais digno de fé.

No caso em tela as declarações apresentaram-se de forma harmônica e coesa com o restante da prova, razão pela qual não podem ser desconsideradas, inexistindo qualquer motivo para que quisessem os agentes incriminar os réus ou forjar os crimes. Neste sentido, importa registrar a seguinte decisão do Eg. Supremo Tribunal Federal: "o valor do depoimento pessoal dos servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.03.2011).

As testemunhas Thayron Gambaro e José Lino Linsmeier desconhecem qualquer envolvimento do réu César com a traficância.

Embora os denunciados não tenham sido abordados na posse do entorpecente, pois foram os presentes autos originados após a prisão de "Roger Leandro", a materialização do crime de tráfico ocorreu de forma indireta, através de outros meios de igual comprovação das ações descritas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

In casu, a zelosa análise dos dados telefônicos armazenados nos aparelhos de "Roger Leandro", bem como as diligências veladas realizadas pelos investigadores, evidenciam o comércio ilícito. Nesse sentido: "A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico" (STJ, Informativo 501, HC 131.455-MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2.8.2012).

Ainda: "Outrossim, a ausência de apreensão de substâncias entorpecentes não torna a conduta dos paciente atípicas quando existentes outros elementos de provas aptos a comprovarem os delitos de tráfico e associação para o tráfico" (STJ, AgRg no HC 720.903/SC, Min. Joel Ilan Paciornik, 03.05.2022).

Dessa forma, verifica-se que há clareza e harmonia entre as provas no sentido de concluir pela execução, por parte dos acusados, do tráfico de drogas com auxílio mútuo.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o

agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso" (STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

O que importa, no caso, é ter sido o entorpecente localizado com "Roger Leandro" e "Maurício Avila", em situação de comercialização, o que acontecia com envolvimento de todos os réus, repita-se.

Por isso, tem-se a destacar estarem as provas testemunhal e técnica em perfeita harmonia, permanecendo isolada a versão dos denunciados quanto a não estarem associados a "Roger Leandro" e a "Maurício Avila" para comercialização do tóxico. A análise conjunta das circunstâncias apresentadas leva à conclusão de terem os réus praticado os ilícitos em testilha, quais sejam, o tráfico de entorpecente e a associação para o tráfico de drogas.

As conversas telefônicas entre "Roger Leandro" e o réu César não indicam relação de subordinação empregatícia, como pretende a defesa, mas sim vínculo de sociedade para execução do comércio ilícito.

Isso porque, era César o responsável pelo controle de acesso ao barracão utilizado para guarda, preparação e fracionamento da substância, permanecendo sob a posse das chaves do imóvel.

Além disso, detalharam os agentes terem presenciado César, por diversas vezes, em livre trânsito pelo local, bem como estarem os petrechos e as drogas facilmente visíveis quando da abordagem de "Roger Leandro", concluindo-se ter César ciência das condutas ilícitas praticadas no galpão e para elas concorrido, conforme já analisado.

Eventual exercício de trabalho lícito no local, pelo réu César, conforme alegado pela defesa, não impediria a prática de atos relacionados à traficância, podendo ser tal atividade laboral utilizada, inclusive, para dissimular a real utilidade do imóvel, no contexto da execução do comércio ilícito.

As conversas analisadas também são concludentes no sentido de receber, Igor, as drogas preparadas e fracionadas por "Roger Leandro", repassando-as em porções menores para outros traficantes, sendo que ambos, conjuntamente, definiam as estratégias de comercialização do entorpecente nesta Comarca.

Os comprovantes de depósitos efetivados por "Roger Leandro", na conta bancária da empresa "Klau Server Com Serv Eletro", constituída em nome do Carlos, relativos a lucros auferidos com a comercialização do tóxico, comprovam ter este concorrido para a prática da traficância, em comparsaria com os demais réus.

Merece destaque que, sendo proprietário o réu Carlos da empresa, conhece as responsabilidades civis e criminais que a situação impõe, devendo acompanhar, com frequência e atenção exigidas, o histórico contábil do estabelecimento. Inexiste dúvida, portanto, no sentido de ter ciência o denunciado sobre a destinação da conta bancária a fins ilícitos, para os quais concorreu com estabilidade e permanência.

Leandro atuou como intermediador entre "Roger Leandro" e o fornecedor de entorpecente na região de Ponta Porã/MS, para onde ambos viajaram, juntos, a fim de concluir a negociação.

Foi o réu Leandro identificado, pois, após retorno da mencionada viagem, na condução do veículo "Fiat/Toro", tal denunciado deixou "Roger Leandro" nesta Comarca e partiu sentido ao município de Fronteira, sendo abordado no trajeto, por policiais militares, que constataram ser o automóvel produto de furto.

Após a detenção de Leandro, houve intensa troca de mensagens por parte de "Roger Leandro" com os demais réus e outros indivíduos não identificados, relatando o ocorrido e demonstrando preocupação com o futuro das vendas de entorpecentes.

Urge destacar que a documentação trazida pela combativa defesa do réu Leandro, em sede de memoriais, relatando cirurgia médica, nele realizada em 08 de julho de 2019, não comprova que estivesse incapacitado para se deslocar até a região de Ponta Porã, bem como de realizar atos de traficância, aproximadamente cinquenta dias após a realização do suposto procedimento, tanto que fora abordado na condução de veículo em 29 de agosto de 2019, conforme o já mencionado boletim de fls.

300/302, do apenso 1503304-53.2020.8.26.0576.

A prova produzida foi concludente, ainda, no sentido de atuar José Roberto como “freteiro”, ou seja, responsável por transportar entorpecentes de Ponta Porã até esta Comarca, entregando a droga para “Roger Leandro”, com intermediação do réu Leandro.

Vale ressaltar que os comprovantes de pagamentos realizados por “Roger Leandro”, na conta bancária de José Roberto, bem como os registros de passagens do veículo deste por radares fotográficos na região, indicam diversas viagens com finalidade de transporte da substância, apontando-se, assim, a estabilidade e a permanência da comparsaria de José Roberto com os denunciados.

Não há dúvida, portanto, no sentido de dividirem os réus as atribuições para que o tóxico fosse comercializado, ou seja, associados, “Roger Leandro” e “Maurício Avila” mantinham em depósito e preparavam o entorpecente, o qual, repita-se, fora adquirido mediante negociação com fornecedores indicados por Leandro, bem como transportado até esta Comarca por José Roberto, destinado a posterior revenda, pelo réu Igor, a outros traficantes. As transações financeiras decorrentes do comércio espúrio eram realizadas em nome da empresa constituída por Carlos.

Em outras palavras, exerciam os réus atividades essenciais para o comércio de entorpecente, havendo vínculo associativo entre eles, uma predisposição comum de meios para a venda de produto ilegal.

Além disso, a quantidade da droga apreendida com “Roger Leandro” e a forma de embalagem, somadas às circunstâncias acima analisadas, nos moldes do art. 239 do Cód. de Proc. Penal, levam à dedução de que seria por todos posta em comércio, até porque, não contam os réus com situação financeira que os permita manter tal quantidade de droga para outro fim.

A unanimidade da prova revelou, por fim, a ocorrência da causa de aumento da pena relativa ao fato de terem os réus praticado o tráfico entre Estados da Federação, posto que, repita-se, foi a droga adquirida na região de Ponta Porã/MS e transportada para esta Comarca, a fim de fracionamento e comercialização.

Convencida da responsabilidade penal dos réus, passo a individualizar as penas.

- CÉSAR AUGUSTO DE CARVALHO CIGARRA:

- art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da conduta antissocial do agente, bem como da quantidade e da natureza do entorpecente, com maior poder viciante.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Verificada a causa especial de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei n.º 11.343/06, pois o tráfico foi realizado entre Estados da Federação, elevo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

- art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em razão da conduta antissocial do agente, bem como da quantidade e da natureza do entorpecente, com maior poder viciante.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Verificada a causa especial de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei n.º 11.343/06, pois o tráfico foi realizado entre Estados da Federação, elevo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Em obediência ao caput do art. 69 do Cód. Penal, a pena totaliza 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 1.632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa.

- LEANDRO RODRIGUES DA ROCHA:

- art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da conduta antissocial do agente, bem como da quantidade e da natureza do entorpecente, com maior poder viciante.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Verificada a causa especial de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei n.º 11.343/06, pois o tráfico foi realizado entre Estados da Federação, elevo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

- art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em razão da conduta antissocial do agente, bem como da quantidade e da natureza do entorpecente, com maior poder viciante.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Verificada a causa especial de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei n.º 11.343/06, pois o tráfico foi realizado entre Estados da Federação, elevo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Em obediência ao caput do art. 69 do Cód. Penal, a pena totaliza 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 1.632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa.

- JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BITENCOURT:

- art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da conduta antissocial do agente, bem como da quantidade e da natureza do entorpecente, com maior poder viciante.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Verificada a causa especial de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei n.º 11.343/06, pois o tráfico foi realizado entre Estados da Federação, elevo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

- art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em razão da conduta antissocial do agente, bem como da quantidade e da natureza do entorpecente, com maior poder viciante.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Verificada a causa especial de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei n.º 11.343/06, pois o tráfico foi realizado entre Estados da Federação, elevo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Em obediência ao caput do art. 69 do Cód. Penal, a pena totaliza 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 1.632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa.

- IGOR DE JESUS FERRARI GONÇALVES:

- art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em razão da conduta antissocial do agente, da quantidade e da natureza do entorpecente, com maior poder viciante, bem como da personalidade voltada à prática criminoso, conforme apontamentos contidos na certidão de fls. 915/928.

915/928.

Verificada a reincidência (fls. 915/928), incide a circunstância agravante contida

no art. 61, inc. I, do Cód. Penal, razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.
Verificada a causa especial de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei n.º 11.343/06, pois o tráfico foi realizado entre Estados da Federação, elevo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão e pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

- art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, em razão da conduta antissocial do agente, da quantidade e da natureza do entorpecente, com maior poder viciante, bem como da personalidade voltada à prática criminosa, conforme apontamentos contidos na certidão de fls. 915/928.

Verificada a reincidência (fls. 915/928), incide a circunstância agravante contida no art. 61, inc. I, do Cód. Penal, razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 1.020 (mil e vinte) dias-multa.

Em função da causa especial de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei n.º 11.343/06, pois o tráfico foi realizado entre Estados da Federação, elevo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão e pagamento de 1.190 (mil cento e noventa) dias-multa.

Em obediência ao caput do art. 69 do Cód. Penal, a pena totaliza 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 9 (nove) dias de reclusão e pagamento de 2.040 (dois mil e quarenta) dias-multa.

- CARLOS ALBERTO DA SILVA:

- art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da conduta antissocial do agente, bem como da quantidade e da natureza do entorpecente, com maior poder viciante.

Verificada a reincidência (fls. 881/907), incide a circunstância agravante contida no art. 61, inc. I, do Cód. Penal, razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em face da causa especial de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei n.º 11.343/06, pois o tráfico foi realizado entre Estados da Federação, elevo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

- art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em razão da conduta antissocial do agente, bem como da quantidade e da natureza do entorpecente, com maior poder viciante.

Verificada a reincidência (fls. 881/907), incide a circunstância agravante contida no art. 61, inc. I, do Cód. Penal, razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Em razão da causa especial de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei n.º 11.343/06, pois o tráfico foi realizado entre Estados da Federação, elevo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz 4 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 1.110 (mil cento e dez) dias-multa.

Em obediência ao caput do art. 69 do Cód. Penal, a pena totaliza 12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 1.903 (mil novecentos e três) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena, para todos os réus, é o fechado (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.464/07).

Destaco que quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, já se observou o período de prisão provisória dos réus César, Igor, Carlos e José Roberto, nos termos do § 2º do art. 387 do Cód. de Proc. Penal.

O fato de terem os réus César, Igor, Carlos e José Roberto respondido encarcerados à instrução do feito não implica, com a prolação desta sentença, na concessão de regime menos gravoso. Neste sentido: "(...) PENA. DETRAÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ART. 387, § 2º, DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.736/12.

FIXAÇÃO A SER EFETUADA PONDERANDO-SE CONJUNTAMENTE O QUANTUM DA PENA APLICADA COM AS CONDIÇÕES SUBJETIVAS PREVISTAS NOS ARTS. 33, § 3º E 59 DO CP. ENTENDIMENTO. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença". (TJSP, Apelação Criminal nº 1500199-27.2019.8.26.0407, Rel. Des. Grassi Neto, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 19/11/2020). Ainda: "Descabe, igualmente, pleitear aqui regime prisional mais brando com base na atual redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o que ora se destaca, quer à luz do invocado princípio da suficiência da sanção, quer porque a consideração do tempo de prisão provisória não prescindiria de demonstração cabal de bom comportamento carcerário e de condições subjetivas favoráveis, tal como se exige para a avaliação do cabimento de progressão. Se assim não fosse, ficaria ferida de morte a lógica do sistema penal. E tal demonstração não existe nos autos." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500128-92.2021.8.26.0559, Rel. Fátima Gomes, 9ª Câmara de direito Criminal, julgado em 31.03.2022).

Deixo de aplicar o § 4º do art. 33 da lei em tela ante a quantidade de droga; a reincidência de Igor e de Carlos; e a associação para o tráfico, tudo a apontar maior periculosidade dos agentes, indicando integrarem organizações criminosas, mesmo porque não existe comprovação de atividade laborativa. Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da lei de Drogas quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 do mesmo diploma legal, por estar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, especialmente voltada, no caso, para o cometimento do narcotráfico" (REsp 1408701/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 19.11.2015).

O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, considerada a situação econômica dos acusados (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno CÉSAR AUGUSTO DE CARVALHO CIGARRA, R.G. n.º 42.669.096, LEANDRO RODRIGUES DA ROCHA, R.G. n.º 46.257.635 e JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BITENCOURT, R.G. n.º 34.076.834, cada um a 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa; IGOR DE JESUS FERRARI GONÇALVES, R.G. n.º 49.275.529, a 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.040 (dois mil e quarenta) dias-multa, à razão mínima

ao dia-multa; e CARLOS ALBERTO DA SILVA, R.G. n.º 34.234.360, a 12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.903 (mil novecentos e três) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por terem infringido o art. 33, caput, c. c. o art. 40, inc. V e o art. 35, caput, c. c. o art. 40, inc. V, todos da Lei n.º 11.343/06, c. c. o art. 29, caput do Cód. Penal, combinados na forma do caput do art. 69, do Cód. Penal.

Não poderão apelar os réus desta sentença em liberdade, nos moldes do art. 1º, § 3º, da Lei nº 11.464/07.

Ainda que assim não fosse, em sendo necessária a prisão no correr da instrução do feito, a prolação desta sentença condenatória apenas reforça os motivos ensejadores do afastamento dos réus do convívio social, por garantia da ordem pública.

Recomendem-se os réus César, Igor, Carlos e José Roberto nos presídios onde se encontram, expedindo-se mandado de prisão, se necessário.

Oficie-se à Autoridade Policial para cumprimento do mandado de prisão expedido em face do réu Leandro.

A pena pecuniária será atualizada a partir da data do fato, uma vez que a correção monetária não apresenta nenhum plus, mas sim tentativa de reposição do poder aquisitivo da moeda.

Força concluir, ainda, que a multa não corrigida perde o caráter aflitivo, tornando inútil a imposição, inatendidas as finalidades da sanção penal de punição, dissuasão e reeducação dos delinquentes.

Conforme requerido pelo Ministério Público, providencie-se a serventia extração de cópias dos presentes autos e do apenso nº 1503304-53.2020.8.26.0576, encaminhando-se à Autoridade Policial para investigação de eventual prática de delito de lavagem de bens e valores.

Expeça-se certidão de honorários à defensora nomeada pelos serviços prestados nestes autos.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

P.R.I.C..

São José do Rio Preto, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA